

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה טור פז

פ/25/6385

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הפחתת תקציב בשל אי-גיוס בוגרים), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 112. 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, אחרי סעיף 112ה יבוא:

(א) השר, או מי שהוא הסמיך לעניין זה, רשאי להורות כי אוצר המדינה יפחית 20% מתקציבו של מוסד חינוך בשנת לימודים בשל שיעור גיוס הנמוך מ-80%, בהתאם לבדיקה שיערוך לפי הוראות סעיף קטן (ב); הפחתת התקציב תחול על שנת הלימודים העוקבת למועד הבדיקה.

(ב) מדי שנה, ב-1 באוגוסט, השר, או מי שהסמיך לעניין זה, יבדוק את אחוז בוגרי מוסד החינוך חייבי הגיוס בשנת לימודים מסוימת שהתגייסו לשירות צבאי או לשירות אזרחי מתוך כלל הבוגרים חייבי הגיוס בתוך שלוש שנים מיום סיום לימודיהם (להלן – שיעור הגיוס); בסעיף זה, "חייבי גיוס" – תלמיד שחלה עליו חובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986².

(ג) השר, בהתייעצות עם שר הביטחון ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין –

(1) אופן חישוב שיעור הגיוס;

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

(2) התחשבות בנסיבות מיוחדות לעניין הפחתת התקציב, לרבות פטור או דחיית שירות כדין.

(ד) המנהל הכללי של משרד החינוך, או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם מדי שנה באתר האינטרנט של משרד החינוך את שיעורי הגיוס של כל מוסדות החינוך ואת שיעור הפחתת התקציב ככל שהוחלט על כך.

דברי הסבר

מטרת החוק המוצע היא לעודד גיוס לצה"ל ושירות לאומי-אזרחי בקרב בוגרי בתי ספר מכל המגזרים באמצעות מנגנון תקציבי שיוצר תמריץ למוסדות החינוך לפעול להעלאת שיעורי הגיוס בקרב בוגריהם החייבים בשירות.

על פי המוצע, מוסד חינוך ששיעור הגיוס של בוגריו חייבי השירות נמוך מ-80 אחוזים, יופחת תקציבו בשיעור של 20 אחוזים מהתקציב המוקצה לו מתקציב המדינה.

החוק המוצע קובע כי הבדיקה של שיעורי הגיוס תתבצע כאשר בוגרי המחזורים מגיעים לגיל 21, כלומר 3 שנים מסיום הלימודים, וזאת כדי לאפשר לבוגרים זמן נאות להתגייס לשירות ביטחון או לשירות לאומי-אזרחי.

מוצע להבהיר כי הוראות ההסדר המוצע יחולו על כל זרמי החינוך המתוקצבים מתקציב המדינה מכלל המגזרים לרבות החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, החרדי, ישיבות קטנות, ישיבות תיכוניות ומוסדות חינוך ערביים, דרוזיים ומגזרים נוספים. זאת, כדי להבטיח שוויון בנטל ולמנוע מצב שבו סנקציות תקציביות יחולו רק על זרמי חינוך מסוימים.

מוצע לקבוע מנגנון למדידת שיעורי אי-הגיוס ולהסמיך את שר החינוך, בהתייעצות עם שר הביטחון ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות מפורטות לעניין אופן החישוב והתחשבות בנסיבות מיוחדות.

בנוסף, כדי להגביר את השקיפות ולאפשר פיקוח ציבורי, החוק המוצע מחייב פרסום של שיעורי אי-הגיוס ושיעורי הפחתת התקציב באתר האינטרנט של משרד החינוך.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז (5910/25/פ); הוסרה מסדר היום ביום ו' בכסלו התשפ"ו (26 בנובמבר 2025).

הצעת החוק זהה לפ/5910/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ו (22.12.2025)

